

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ТЕМА №24. ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Трансформация общественно-политической системы, появление в ней новых элементов, глубокий экономический кризис - все эти факторы ставили перед правительством республики сложные задачи и требовали от него применения новых методов управления. Белорусская политическая система нуждалась в сильном центре, способном взять на себя ответственность за судьбу государства. В контексте кардинальных преобразований начала 1990-х гг. Конституция БССР 1978 г. превратилась в архаичный документ и требовала кардинальной переработки.

Следует отметить, что, по существу, проект Основного закона был готов уже к середине 1991 г. Однако политическая борьба между силами, преследующими свои цели, привела к тому, что работа над новой Конституцией продвигалась сложно и медленно. Камнем преткновения стал ключевой вопрос: какой быть молодой независимой республике – президентской или парламентской?

Историческое решение – принятие новой Конституции – состоялось 15 марта 1994 г. С тех пор этот день является государственным праздником. Вступившая в силу Конституция Республики Беларусь фактически подвела итог процессам формирования независимого белорусского государства на новой социально-экономической основе, закрепила ориентиры общественного развития, определила его перспективы.

ТЕМА №24. ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Конституция Республики Беларусь — Основной Закон Республики Беларусь, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений.

Конституция учреждала и закрепляла основополагающие начала организации и развития общества и государства, юридически оформила важнейшие государственные институты, закрепила разделение властей в государстве на законодательную, исполнительную и судебную. Впервые в Беларуси был введен институт президентства. Тогда, на переломном этапе развития страны, белорусское общество как никогда нуждалось в сильном президенте — национальном лидере, способном консолидировать граждан и максимально эффективно обеспечить достижение стратегических целей в социально-экономической и политической сферах.

Президент провозглашался главой государства и главой исполнительной власти; ему предоставлялось право формирования правительства, контроля над основными государственными структурами. Президент должен был избираться на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Вместе с тем сохранялись значительные права Верховного Совета, в том числе право утверждения правительства, формирования состава высших органов судебной власти, монополия на принятие государственных законов. Вводился новый высший орган судебной власти — Конституционный Суд, который формировался Верховным Советом. Конституция предусматривала возможность проведения референдумов для решения наиболее важных вопросов государственной и общественной жизни.

10 июля 1994 г. Президентом Республики Беларусь был избран народный депутат Беларуси А. Г. Лукашенко. Однако несмотря на то, что президент являлся главой белорусского государства и главой исполнительной

власти, ведущая роль в стране по-прежнему принадлежала парламенту. Конституция 1994 г. по своей сути была антикризисной, однако не могла в полной мере обеспечить поступательное и успешное развитие молодого белорусского государства. Это и обусловило внесение в нее изменений в два последующих года. При этом важно, что все изменения в Основной Закон вносились Главой белорусского государства не единолично, а неизменно советуясь по этому поводу с народом.

По инициативе Президента была определена новая организационная структура правительства и сформирован новый Совет Министров. В соответствии с Конституцией был сформирован также новый орган государственного управления — Администрация Президента Республики Беларусь, призванный обеспечивать организационную, информационную, экспертно-аналитическую и правовую деятельность Главы государства, взаимодействие Президента с ветвями власти, общественными и религиозными организациями и объединениями, другими общественно-политическими институтами, а также со средствами массовой информации, осуществлять контроль за исполнением его решений. По Конституции Президент возглавил Совет безопасности — межведомственный орган, уполномоченный разрабатывать согласованные меры поддержания безопасности государства.

Конституция 1994 г. по своей сути была антикризисной, однако не могла в полной мере обеспечить поступательное и успешное развитие белорусского государства. Это и обусловило внесение в нее изменений в два последующих года. При этом важно, что все изменения в Основной Закон вносились Главой белорусского государства не единолично, а в ходе проведения референдумов и всенародных собраний.

Первый референдум был проведен 14 мая 1995 года. На этом референдуме был вынесен вопрос «Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений в действующую Конституцию Республики Беларусь, которые предусматривают возможность досрочного прекращения

полномочий Верховного Совета Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубого нарушения Конституции?»

За одобрение вопроса проголосовали 3 749 266 человек, или 77,7 процента, против проголосовали 857 485 человек, или 17,8 процента, 216 731 бюллетень в части этого вопроса признан недействительным.

Первые изменения и дополнения в Конституцию были внесены в результате проведенного 24 ноября 1996 г. республиканского референдума, на который были вынесены два проекта обновленного Основного закона. За проект, предложенный Президентом Беларуси А.Г.Лукашенко, проголосовали 70,5% от общего числа избирателей. За проект Верховного Совета – 7,9% от общего числа избирателей. На основании результатов референдума Конституция была принята в новой редакции. В частности, были перераспределены полномочия между Президентом, парламентом и правительством, расширены некоторые права и свободы.

Следующий референдум, на который были вынесены вопросы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь, состоялся 17 октября 2004 г. Его итогом явилось изъятие из части первой статьи 81 Конституции нормы о занятии одним и тем же лицом должности Президента Республики Беларусь не более двух сроков. За новую редакцию части первой статьи 81 Конституции высказались 79,42% граждан от общего числа, внесенных в списки для голосования.

Третий референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию был проведен 27 февраля 2022 г. по инициативе Президента. На общественное обсуждение был вынесен обновленный вариант Основного закона страны, где было предложено изменить 83 статьи, дополнить текст одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями. Изменения прежде всего затронули вопросы государственного устройства нашей страны. Так, были сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, который стал высшим представительным органом народовластия. За принятие

изменений и дополнений Конституции проголосовали 4 440 830 граждан, что составило 82,86% голосовавших.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 марта 2022 г. на торжественной церемонии во Дворце Независимости подписал Решение республиканского референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию страны.

Являющаяся отражением воли народа, Конституция провозглашает Республику Беларусь социальным правовым государством, в котором:

- человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства;
- государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности;
- народ является единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией.

Конституция Республики Беларусь выполняет следующие основные функции:

- юридическую, которая заключается в том, что Конституция Республики Беларусь является Основным законом государства; главным источником права и обладает высшей юридической силой;
- политическую – определяет устройство государства; регулирует политический процесс в обществе; служит правовой основой политической системы; определяет отношения государства с гражданами;
- идеологическую – отражает господствующую в обществе социальнopolитическую доктрину, определённое мировоззрение; прививает гражданам уважение к Закону и демократическим ценностям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря действующей Конституции, созданной при непосредственном участии и воле белорусского народа, мы создали эффективную модель социально ориентированного государства.

Конституция Республики Беларусь стала не только отражением политических и социально-экономических перемен, но и документом, определившим на десятилетия вперед вектор развития национальной государственности и совершенствования демократических институтов.

В белорусском государстве на конституционной основе выстроена системная работа, направленная на обеспечение роста благосостояния граждан, создание условий для улучшения их жизни, удовлетворение материальных и духовных потребностей, оказание содействия развитию их экономической активности.

Внутренняя политика белорусского государства основывается на принципах социальной справедливости, социальной защищенности и социальной солидарности. Создаются условия для самореализации совершеннолетних трудоспособных членов общества, оказывается помощь малоимущим и социально уязвимым категориям граждан (инвалидам, старикам, детям).

Таким образом, за буквой Основного Закона Республики Беларусь, закрепляющего основные направления строительства социального правового государства, стоит человек как высшая ценность государства и общества, его права и свободы, гарантии их реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «О нормативных правовых актах» – тематические подборки НПА [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H11800130>. – Дата доступа: 11.11.2023.
2. Республиканский референдум 14 мая 1995 года | Русская версия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/archive-referenda-1995-soob.pdf>. – Дата доступа: 12.11.2023.
3. Республиканский референдум 24 ноября 1996 года | Русская версия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/archive-referenda-1996-soob.pdf>. – Дата доступа: 14.11.2023.
4. Республиканский референдум 17 октября 2004 года | Русская версия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rec.gov.by/uploads/folderForLinks/archive-referenda-2004-itogi.pdf>. – Дата доступа: 17.11.2023.